

1521013-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ERIK MARCIANO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de EMERSON MENEZES FAVERO, como incurso nas sanções impostas no art. 157, §1º c/c art.14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que, no dia 12 de setembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521013-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521013-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ERIK MARCIANO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de EMERSON MENEZES FAVERO, como incurso nas sanções impostas no art. 157, §1º c/c art.14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 06h40min, a Rua Jose De Almeida, 1167, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca, Emerson Menezes Favero, qualificado a fls. 12, subtraiu, para proveito próprio, um par de tênis da marca Mizuno, um moletom, três ferramentas, alimentos e refrigerante, pertencentes à Erik Marciano e Daniel Marciano, e, logo após, empregou violência contra as vítimas, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheia à sua vontade.
Pois bem.

Segundo apurado, o denunciado invadiu o quintal e a lavanderia das vítimas, ocasião em que subtraiu os itens acima descritos.

Ato contínuo, vestiu um moletom, calçou um par de tênis e, em posse do alicate, se dirigiu para a porta da cozinha.

Ocorre que uma das vítimas escutou o barulho e se dirigiu para o quintal, ocasião em que se deparou com o indiciado seminu trajado com os seus pertences e de seu filho.

O denunciado então tentou a agredir com a ferramenta, todavia, ela reagiu e obteve êxito em imobilizá-lo com a ajuda de seu irmão.

Diante disso, Policiais Militares foram acionados e o prenderam em flagrante delito.

Formalmente interrogado permaneceu em silêncio (fls.06).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.45/48).

Em 22/09/2022 foi recebida a denúncia (fls.65/66).

Réu citado (fl. 91)

Audiência. Defesa prévia apresentada em audiência. Manutenção da denúncia.

Desistência da oitiva do policial Magno, pelo MP e pela Defensoria Pública. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.7/9) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A vítima, Erik Marciano, em juízo, reconheceu o réu. Em relação aos fatos, disse que, no dia, estavam dormindo (toda sua família), quando ouviram um barulho.

Levantaram-se e, pelo vidro, avistaram o réu. Ato contínuo, abriu a porta e viu o réu com um alicate na mão, vestindo uma blusa do filho e o seu tênis (da vítima). O réu partiu para cima da vítima, querendo agredi-lo, mas se desequilibrou e foi detido por ele e seu irmão. Sua esposa chamou a polícia e o réu foi preso.

A testemunha, Daniel Marciano, em juízo, reconheceu o réu. No dia dos fatos, relatou estar dormindo, quando ouviu socorro pelo seu irmão. Levantou-se, observou seu irmão em luta corporal com o réu e o ajudou na detenção dele (do réu). Informou que o réu estava vestindo a blusa do seu sobrinho e o tênis do seu irmão no pé. Aparentava estar drogado. O réu portava um alicate, que estava no chão, no momento que seu irmão lutava.

O policial, Marivaldo Mendes, em juízo, falou que, no dia dos fatos, a esposa da vítima informou a respeito de um roubo na sua casa. Ato contínuo, foram (ele e parceiro) até a residência e encontraram o réu detido pelo dono da casa e com o rosto machucado. O réu não falava coisas coerentes, aparentando estar drogado. O réu havia pegado vários itens da vítima e estava com um alicate, entrando em luta corporal com a vítima. O réu não conseguiu levar nada. Foi levado a um posto de saúde por apresentar machucados

Os depoimentos da vítima, da testemunha e do policial são coerentes e lógicos entre si, não deixando espaço para dúvidas acerca do roubo impróprio praticado pelo réu, na modalidade tentada.

De seu turno, o réu, Emerson Menezes, no interrogatório, disse que viu o portão da casa aberto, entrou e começou a subtrair diversas roupas (blusa de frio, shorts, tênis). Disse desconhecer a questão do . A vítima apareceu, deu um tapa na sua cara e o segurou. Também afirmou ter sido agredido pelo policial.

Está-se diante de autodefesa dissociada da prova processual: o réu, no afã de se ver livre de condenação mais gravosa, apresentou versão diferente, tentando emplacar tentativa de furto.

De outra banda, comprovado que o réu inverteu a posse dos bens, ainda que por breve período e que, posteriormente, empregou violência contra a vítima, com o fim de assegurar a detenção dos referidos bens.

No entanto, observo que em razão da reação da vítima e de seu irmão, ainda que o réu tenha empregado a violência, não atingiu a sua finalidade, qual seja, a de assegurar a detenção da coisa, pois vítima e irmão lograram êxito na imobilização e retomada da posse de seus bens.

Assim, incontroversa a tentativa de roubo impróprio praticada pelo réu, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, CP), descabendo desclassificação para furto tentado. Ferimentos do réu decorrentes do embate corporal (fls. 94) não excluem a prática do ilícito, apenas revelam o ocorrido durante crime. Se o réu apresentou ferimentos, os mesmos devem ser creditados à natural reação da vítima, É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de roubo impróprio (art. 157, §1º) possui pena inicial de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, mirando a folha de antecedentes do réu, bem como respectiva certidão, observo presença da agravante por reincidência (0000221-21.2016.8.26.0099 - fls. 32) e, por essa razão, agravo a pena em 1/6: 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, considerando o iter criminis percorrido, observo que o réu esteve em vias de consumir o crime e, por essa razão, reduzo a pena no mínimo (1/3): 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 7 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o perfil do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

No mesmo diapasão e considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro o direito de resposta a eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno EMERSON MENEZES FAVERO como incurso no art. 157, §1º c/c art.14, inciso II, ambos do CP, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado e a 7 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.